Armenia, Quindío, 18 /09 -2026

Señora
ADRIANA CERVANTES ALOMÍA
Juez Tercero Administrativo Oral del Circuito de Armenia
E. S. D.

Medio de control: Protección de los Derechos e Intereses Colectivos (Acción Popular)
Demandante: Mauricio Rodríguez Herrera, en nombre propio y como representante de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales
Demandados: Municipio de Armenia y Empresas Públicas de Armenia E.S.P.
Radicado: 63001-3333-003-2026-00180-00
Asunto: Pronunciamiento sobre la contestación de la demanda y sobre el informe de cumplimiento de la medida cautelar; solicitud de audiencia de pacto de cumplimiento.

MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA, mayor de edad y vecino de Armenia, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio y en mi calidad de presidente y representante legal de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales, dentro del proceso de la referencia, respetuosamente me permito pronunciarme sobre la contestación de la demanda presentada por la parte demandada y sobre el informe conjunto de cumplimiento de la medida cautelar, en los siguientes términos:

I. Objeto

El presente escrito tiene por objeto: (i) poner de presente que la controversia fáctica del proceso se encuentra sustancialmente superada, pues las propias entidades demandadas han admitido el deterioro y el riesgo existentes en el tramo; (ii) señalar que la medida cautelar decretada mediante auto del 31 de julio de 2026 fue cumplida solo de manera parcial; (iii) demostrar que la defensa presupuestal invocada por el Municipio se desvirtúa con sus propios documentos; y (iv) solicitar que se fije fecha para la audiencia de pacto de cumplimiento, con miras a un plan de reparación integral con fechas ciertas.

II. La controversia fáctica está superada: las entidades admiten el daño y el riesgo

En el informe técnico conjunto rendido por el Municipio de Armenia y Empresas Públicas de Armenia E.S.P., así como en el formulario de visita técnica de la Secretaría de Infraestructura, las entidades demandadas reconocen expresamente lo siguiente:

1. Que el pavimento del tramo (aproximadamente 43,00 m de longitud por 5,00 m de ancho, para un área cercana a 215 m²) presenta un avanzado estado de deterioro, con fisuras y agrietamientos generalizados en prácticamente todas las losas y pérdida de material, y que las condiciones actuales hacen indispensable la elaboración de un diseño de pavimento para su rehabilitación integral.

2. Que el andén del costado del talud se encuentra hundido en gran parte del tramo, al punto de impedir el tránsito peatonal, y que requiere rehabilitación o reposición.

3. Que la red sanitaria que atraviesa la vía no figura en el catastro de redes de la entidad, y que Empresas Públicas de Armenia E.S.P. tiene la intención de ejecutar su reposición.

4. Que la Calle 6 Norte entre carreras 16 y 17 fue expresamente priorizada como corredor a intervenir, según consta en el contrato interadministrativo celebrado con la Universidad del Quindío y en el Acta de Reunión No. 001 del 17 de febrero de 2026.

5. Que en el costado nororiental de la vía existe un talud contiguo respecto del cual las propias entidades recomiendan la ejecución de estudios de estabilidad.

De lo anterior se concluye que no existe controversia sobre la existencia del daño, del riesgo para peatones, residentes y vehículos, ni sobre la condición de la vía como bien de uso público priorizado. La discusión se ha reducido, entonces, al remedio: la definición de un plan de reparación integral con fechas ciertas de inicio y terminación.

III. La medida cautelar se cumplió solo de manera parcial

Se reconoce que el Municipio instaló señalización preventiva, elementos de delimitación y barreras temporales en el tramo, en atención a lo ordenado en la medida cautelar. Sin embargo, el informe conjunto no satisface el literal f) del numeral quinto del auto del 31 de julio de 2026, que ordenó determinar las obras provisionales o definitivas técnicamente necesarias para atender la problemática: el informe se limita a describir intenciones y estudios pendientes, sin definir las obras ni un cronograma.

Con especial preocupación se advierte que el propio programa de obra aportado por Empresas Públicas de Armenia E.S.P. —denominado “Reposición tramo tubería sanitaria 12 PVC”, con una duración de 25 días— **concluye en la etapa de sub-base granular y no contempla la reposición de la carpeta de rodadura ni la reconstrucción del andén**. Es decir, de ejecutarse tal como está proyectado, el sector quedaría en estado de sub-base, precisamente la situación que el numeral cuarto del auto y la pretensión tercera de la demanda buscan evitar.

En consecuencia, se solicita al Despacho **requerir a las entidades el estricto cumplimiento del numeral cuarto de la medida cautelar**, de modo que cualquier intervención de la red sanitaria o de la vía anterior a la sentencia se ejecute de forma coordinada y no deje el sector con excavaciones abiertas, en estado de sub-base, con materiales sueltos o sin la reposición completa de la superficie y las condiciones mínimas de tránsito y seguridad.

IV. La defensa presupuestal del Municipio se desvirtúa con sus propios documentos

La contestación del Municipio se apoya, en esencia, en que la ejecución de obras de beneficio colectivo está sujeta a la planeación presupuestal (artículos 339 y 345 de la Constitución Política; Ley 152 de 1994; Decreto 111 de 1996). No obstante, los propios documentos aportados por la entidad desvirtúan esa defensa:

1. El Municipio admite que cuenta con el Plan de Desarrollo “Armenia con más oportunidades” (Acuerdo 309 de 2024), que ya incluye los programas, planes y proyectos necesarios para ejecutar las obras solicitadas. Según su propio reporte de seguimiento con corte al 31 de marzo de 2026, el proyecto de construcción, mantenimiento y obras complementarias a la infraestructura vial registra una apropiación definitiva de $62.749.769.099, con un avance del 43% y pagos acumulados por apenas $1.395.592.756. Existen, por tanto, tanto la planeación como los recursos apropiados.

2. El Municipio admite que la Calle 6 Norte entre carreras 16 y 17 se encuentra priorizada. No se trata, pues, de una vía olvidada por la planeación, sino de un corredor ya identificado como prioritario.

3. El contrato interadministrativo con la Universidad del Quindío que la entidad invoca tiene por objeto la elaboración de una “Cartilla de Mantenimiento y Reparación de Pavimentos del Municipio de Armenia”, esto es, un instrumento metodológico general para toda la malla vial; no comprende el diseño estructural específico ni la ejecución de las obras del tramo reclamado. Además, su plazo venció en agosto de 2026 y las entidades ya anuncian la necesidad de una nueva prórroga, condicionando el inicio de las obras a que “se cuente con los recursos financieros”, esto es, a un momento futuro e indefinido.

Así, el argumento presupuestal, lejos de exonerar a las entidades, **confirma que existen la planeación y los recursos**; lo que está ausente es la decisión de priorizar y ejecutar la intervención en la Calle 6 Norte con fechas ciertas. Precisamente para impedir que la reparación quede supeditada indefinidamente a la disponibilidad de recursos se formuló la pretensión cuarta de la demanda.

V. Procede fijar plazos y ordenar la reparación integral

En la medida cautelar, el Despacho negó, únicamente para esa etapa procesal, la orden de reposición definitiva e integral de la superficie de rodadura y del andén, por tratarse de una determinación vinculada con el fondo del proceso. Corresponde entonces a esta etapa resolver dicha pretensión de fondo. Estando probado —con las propias admisiones de las entidades— el deterioro, el riesgo y la priorización del corredor, y siendo la acción popular el mecanismo idóneo para prevenir el daño contingente y hacer cesar el peligro, procede ordenar la reparación integral con fechas perentorias, sin que pueda quedar sujeta indefinidamente a la disponibilidad de recursos.

VI. Pruebas

Solicito tener como pruebas, por provenir de las propias entidades demandadas, los siguientes documentos ya obrantes en el expediente: el informe técnico conjunto de cumplimiento de la medida cautelar; el formulario de visita técnica de la Secretaría de Infraestructura y su registro fotográfico; el programa de obra “Reposición tramo tubería sanitaria 12 PVC”; la contestación de la demanda del Municipio de Armenia; el contrato interadministrativo con la Universidad del

Quindío y el Acta de Reunión No. 001 del 17 de febrero de 2026; y el oficio 2026-OF-7379 de la Secretaría de Infraestructura.

VII. Peticiones

En virtud de lo expuesto, respetuosamente solicito al Despacho:

1. Tener por rendido, en tiempo, el presente pronunciamiento sobre la contestación de la demanda y sobre el informe de cumplimiento de la medida cautelar.

2. Declarar que la medida cautelar decretada mediante auto del 31 de julio de 2026 fue cumplida solo de manera parcial y requerir a las entidades demandadas el estricto cumplimiento de su numeral cuarto, de modo que ninguna intervención anterior a la sentencia deje el sector en estado de sub-base, con excavación abierta o sin la reposición completa de la superficie y del andén.

3. Fijar fecha para la audiencia de pacto de cumplimiento prevista en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, en la cual esta parte manifiesta su disposición a concertar un cronograma de reparación integral con fechas ciertas de inicio y terminación.

4. En la sentencia, acceder a las pretensiones de la demanda y, en particular: fijar plazos perentorios para el inicio y la culminación de las obras (pretensión cuarta); ordenar que las obras no se limiten a la reposición de la red dejando la vía en sub-base, sino que garanticen la reposición completa de la superficie de rodadura y la reconstrucción del andén (pretensión tercera); y conformar el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia previsto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, con participación de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales (pretensión quinta).

Notificaciones

Recibiré notificaciones en los correos electrónicos jaclosprofesionales@gmail.com

Atentamente,

firma retirada

MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA C.C

En nombre propio y como presidente y representante legal
Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales



Nombre: _**SILVIA VALENCIA GIRALDO**

Secretaria, Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales
C.C.